110年司法官律師考試 - 民法（3301）

110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

甲受死亡宣告後，其在臺北市之A、B兩棟房屋，由配偶乙及子丙繼承。經依法為遺產分割，A屋歸乙所有，現仍登記在乙之名下，B屋歸丙所有，丙將B房屋出賣予丁，得有價金新臺幣（下同）300 萬元，並花用其中之200萬元，剩餘100萬元，乙、丙、丁均屬善意。嗣後甲生存歸來，甲之死亡宣告經法院撤銷。下列敘述，何者正確？

(A) 乙應返還A屋予甲，丁得取得B屋之所有權，丙應償還甲300萬元
(B) 乙應返還A屋予甲，丁得取得B屋之所有權，丙應償還甲100萬元
(C) 乙不須返還A屋予甲，丁亦不得取得B屋之所有權，丙仍應償還甲300萬元
(D) 乙不須返還A屋予甲，丁亦不得取得B屋之所有權，丙仍應償還甲100萬元

答案：(B)

第2題（原第2題）

甲未經乙之授權，於民國 102年 1 月 1 日，以乙之代理人名義與丙訂立買賣契約；甲於同年 9月 15日因受監護宣告而成為無行為能力人，乙於同年9月20日承認甲之無權代理行為。甲與丙所訂立買賣契約之效力為何？

(A) 無效
(B) 效力未定
(C) 有效，效力及於甲
(D) 有效，效力及於乙

答案：(D)

第3題（原第3題）

受輔助宣告之甲，未經輔助人乙之允許，出賣並交付所有之汽車予丙後，甲收受丙給付新臺幣20萬元價金之行為，其效力如何？

(A) 有效
(B) 效力未定
(C) 無效
(D) 得撤銷

答案：(A)

第4題（原第4題）

下列關於消滅時效之敘述，何者錯誤？

(A) 商人甲出售商品予乙之價金請求權，其消滅時效期間為2年
(B) 丙承攬丁工程之新臺幣200萬元之報酬請求權，其消滅時效期間為2年
(C) 消費借貸之當事人戊與己，得以法律行為延長消滅時效之期間
(D) 庚與辛間之借款返還請求權已罹於時效消滅，其效力及於利息請求權

答案：(C)

第5題（原第5題）

依民法規定，下列關於財團法人之敘述，何者錯誤？

(A) 財團法人於登記前，應經主管機關許可
(B) 以遺囑捐助者，仍應訂立捐助章程，並訂明法人目的及所捐助財產
(C) 對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人

(D) 財團法人對董事因執行職務所加於他人之損害，與該董事負連帶賠償責任

答案：(B)

第6題（原第6題）

下列關於輔助宣告之敘述，何者正確？

(A) 受輔助宣告之人雖有行為能力，但特定重要之行為，應經輔助人同意
(B) 受輔助宣告之人辦理遺產繼承登記時，應經輔助人同意
(C) 輔助人為受輔助宣告人之法定代理人
(D) 對於因精神障礙而不能辨識其意思表示之效果者，得為輔助宣告

答案：(A)

第7題（原第7題）

下列關於狹義無權代理之敘述，何者正確？

(A) 相對人得主張本人應負授權人責任
(B) 無代理權人所為之法律行為，相對人無論善意或惡意，在本人承認前，均得行使撤回權
(C) 撤回係相對人阻止無權代理行為發生效力之意思表示
(D) 無代理權人所為之代理行為無效

答案：(C)

第8題（原第8題）

甲為雜貨店老闆，僱用乙為員工處理店內一切事務，並同時授與代理權給乙。下列敘述，何者正確？

(A) 若乙辭職，乙之代理權仍繼續存在，不受其基本法律關係消滅之影響
(B) 甲在乙任職期間，得撤回乙之代理權，代理權之撤回為有相對人之單獨行為
(C) 甲死亡後，代理權原則上不消滅
(D) 代理權之授與，不得附條件

答案：(B)

第9題（原第9題）

下列關於民法法源之敘述，何者正確？

(A) 依民法規定，判決為民法之法源，可作為各級法院裁判之依據
(B) 事實上之習俗，為民法之法源
(C) 依民法規定，行政規則得為民法之法源
(D) 物權得依習慣法創設

答案：(D)

第10題（原第10題）

關於代理之效力與代理權之授與，下列敘述，何者正確？

(A) 本人向代理人為代理權之授與者，稱為內部授權
(B) 間接代理為代理之一種類型
(C) 代理人所為或所受意思表示之效力，因其為限制行為能力人而受影響
(D) 受監護宣告者於意識回復時，撤銷監護宣告前，所為代理權之授與行為，有效

答案：(A)

第11題（原第11題）

甲竊取乙市價新臺幣（下同）8,000元之手機，並以高價12,000元出賣於丙。若乙欲向甲請求該12,000 元，應以下列何種法律關係主張？

(A) 不法管理
(B) 不當得利
(C) 侵權行為
(D) 委任契約

答案：(A)

第12題（原第12題）

甲受 A辱罵而懷恨在心，當日深夜毒死 A之愛貓。乙誘拐 A之 15 歲女兒，在外同居。丙散播謠言毀損A之友人B之名譽，B因而心情鬱悶在外喝酒。於返家途中，不慎落水死亡。丁與A暗戀多年之戊結婚，A大受打擊而精神崩潰。上述情形，A得對何人請求非財產之損害賠償？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

答案：(B)

第13題（原第13題）

甲於超市竊取乙錢包，將錢包內之新臺幣（下同）5000 元現鈔取走。丙打傷丁，丁住院期間由母親戊看護，而丁並未實際支付看護費給戊。己不慎挖斷電力公司電纜導致庚營業損失10萬元。上述侵害行為所生之損害賠償，下列何者不得依民法第184條第1項前段規定請求？

(A) 乙之錢包被甲竊走
(B) 乙錢包內之5000元被甲取走
(C) 庚之營業損失10萬元
(D) 丁主張其受傷住院期間，母親戊之看護費

答案：(C)

第14題（原第14題）

甲搭乘計程車時，因計程車司機乙違規紅燈右轉而與逆向行駛之丙騎乘機車對撞，搭乘丙機車後座之丁摔落路旁受傷，甲則因計程車與丙之機車對撞時，因緊急剎車而臉部撞到前座頭部靠墊而受傷。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙與丙雙方對於損害之發生或擴大，均與有過失，故法院對乙計程車與丙機車因碰撞而生之損害，得減輕賠償金額，或免除之
(B) 丁就其受傷得向乙請求損害賠償，但丙為丁之使用人，故就丁之損害，乙得主張適用與有過失之規定
(C) 乙非甲之受僱人，故丁就其受傷之損害，不得向甲主張僱用人之損害賠償責任
(D) 甲就其受傷得向丙請求損害賠償，但乙為甲之使用人，故就甲之損害，丙得主張適用與有過失之規定

答案：(D)

第15題（原第15題）

17 歲之甲經父母丙丁同意，受僱於戊，於其開設之火鍋店內，擔任服務人員。某日，甲一時疏忽，將火鍋湯潑灑於客人庚，致其受傷送醫。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲對庚負侵權行為責任
(B) 戊對庚負債務不履行之責
(C) 戊與甲對庚負連帶賠償責任
(D) 丙丁與戊對庚各負三分之一賠償責任

答案：(D)

第16題（原第16題）

甲乙於民國101年（下同）7月15日口頭訂立為期一年之租賃契約，約定甲於8月1日搬入甲向乙承租之房屋，月租新臺幣（下同）1萬元。11月13日，一般型衛浴熱水設備故障，甲無法使用熱水洗澡，甲向乙表示天冷請馬上修理，乙未為不修理表示。11月21日，甲見乙一直未找人修理，再次通知乙，請乙於 11 月底前修理完成。12 月繳交租金時，甲表示乙一直未修理熱水設備，請求減少 11、12月租金。甲見乙遲不動手，於是11月底找人修繕，請人於12月1日安裝最新型熱水器2萬元，及高級多噴頭按摩蓮蓬頭1萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙訂立一年房屋租賃，依民法規定應以書面為之，不應僅是口頭約定，租賃契約無效
(B) 甲早在11月13日通知乙修繕，並於11月21日再度通知乙應於11月底前修繕，乙仍不為修繕，故甲之租金給付義務即為免除
(C) 乙經甲一再通知修繕，仍不為修繕，致甲無法完全使用租賃物時，乙負修繕義務不履行之責任
(D) 12 月 1 日安裝之熱水與衛浴設備，係乙在 11 月底未履行修繕後，甲有權請人修繕，其全部費用得由租金中扣除

答案：(C)

第17題（原第17題）

甲將房子1棟出租予乙，月租新臺幣3萬元，租期3年。下列敘述，何者錯誤？

(A) 兩人得不親自書寫租賃契約之內容，而以書局所出售之租賃契約書，作為訂約之用
(B) 若甲親自書寫租賃契約之內容，作為訂約之用，兩人並於契約書簽名時，該租賃契約之有效期間為 3年
(C) 若乙親自書寫租賃契約之內容，作為訂約之用，兩人並於契約書蓋章代替簽名時，該租賃契約之有效期間為3年
(D) 甲乙以書局所出售之租賃契約書，作為訂約之用，兩人於契約書並未親自簽名或蓋章，僅以按指印代替之，該租賃契約之有效期間為3年

答案：(D)

第18題（原第18題）

甲為出賣人，乙為買受人，經過多次看屋後，雙方於民國（下同）104 年 4 月 1 日訂立 A 屋買賣契約，價金新臺幣（下同）1000 萬元，約定 104 年 4 月 15 日交屋，並同時協同辦理 A 屋所有權移轉登記。乙又於 104 年 4 月 13 日將其對甲之請求交屋及辦理登記之債權讓與丙，對價 1300 萬元，乙丙間並無特別擔保之約定。不料甲在 104 年 4 月 10 日又將該屋賣給丁，價金 1200 萬元，並於 104 年4月12日辦理移轉登記給丁。丙出示乙丙契約，向甲請求移轉所有權並交付A屋。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙、乙丙、甲丁間皆成立不動產之房屋買賣契約
(B) 當甲不履行對丙之不動產所有權移轉登記義務時，丙得主張乙負債務不履行之損害賠償責任
(C) 乙丙間之債權讓與契約有效
(D) 因乙丙當初未通知甲，所以丙不得向甲請求債務不履行之損害賠償

答案：(C)

第19題（原第19題）

關於租賃關係之終止，下列敘述，何者錯誤？

(A) 不可歸責於承租人之事由致租賃物有修繕之必要時，經承租人定期催告後，出租人拒不修繕時，承租人得終止租約
(B) 定期租賃期限屆滿前，如承租人死亡時，承租人之繼承人得終止租約
(C) 訂有期限之租約，雙方均不得約定終止
(D) 不動產之出租人依法對承租人取得法定留置權時，承租人趁出租人不知而取去留置物時，出租人得終止租約

答案：(C)

第20題（原第20題）

甲、乙訂立承攬契約，約定由畫家乙為甲繪製一幅肖像畫。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙就報酬給付期限無特別約定時，應於乙完成該肖像畫後，始得請求約定之報酬
(B) 於甲受領遲延期間，該畫毀損滅失之危險仍由乙承擔，惟甲負損害賠償責任
(C) 若乙於肖像畫完成前過世，該承攬契約即為終止
(D) 甲得隨時終止該承攬契約，惟須賠償乙因終止契約所生之損害

答案：(B)

第21題（原第21題）

下列何者原則上非屬民法所定委任關係之法定消滅事由？

(A) 受刑之宣告
(B) 死亡
(C) 破產
(D) 受監護宣告

答案：(A)

第22題（原第22題）

甲向乙承租 A 棟大樓作為經營商場之用，於甲裝潢過程中，因施工工人丙之重大過失引發火災，致 A大樓部分燒毀。下列敘述，何者正確？

(A) 甲如不能繼續使用大樓，得向乙請求減少租金
(B) 甲對工人丙之行為所引發之火災，應對乙負損害賠償責任
(C) 因由工人丙之行為所引發之火災，甲對乙無庸負任何責任
(D) 甲如不能繼續使用大樓，得向乙主張終止租約

答案：(B)

第23題（原第23題）

甲向乙承租A果園，約定租期20年，自西元（下同）2002年1月1日至2021年12月31日止，年租金新臺幣（下同）8 萬元，租約經公證。甲承租果園後，開始於 A果園種植果樹，2006年後果園之果樹開始可以採收水果。2009年乙因資金問題，向B銀行借款500萬元，並以A果園提供擔保設定普通抵押權，乙應在2017年12月31日返還500萬元借款，屆期乙無力償還，B銀行實行抵押權，並於 2018 年 1 月 15 日查封 A 果園。乙於 2017 年 10 月 31 日又將 A 果園賣給丙，並於 2017 年 11月3日辦理移轉登記給丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 依民法第425條第1項規定，丙因買賣不破租賃原則，成為出租人
(B) B銀行將查封情事通知甲後，得向甲主張查封A果園後之租金
(C) 從2018年起，B銀行得向甲主張A果園之天然孳息收取權，甲不得拒絕，直到乙付清借款為止
(D) 甲於查封前，由A果園所收取之天然孳息，不在抵押權之效力範圍內

答案：(C)

第24題（原第24題）

甲將其所有A地與乙訂立借名登記契約，並移轉所有權登記於乙。乙未經甲同意，將A地所有權移轉登記於第三人丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 不動產借名登記契約為借名人甲與出名人乙間之債權契約
(B) 乙將 A 地移轉登記予丙之處分行為為無權處分，無論丙是否善意，均效力未定，應經借名人甲承認，始生效力
(C) 甲乙得隨時終止借名登記契約
(D) 若甲係為躲避債權人強制執行，而與乙通謀虛偽訂立A地借名登記契約者，該借名登記契約無效

答案：(B)

第25題（原第25題）

甲在臺北工作，無法與其年老父母同住臺南。某日，甲回老家，發現鄰居乙剛好車子壞掉，甲表示願意贈與其所有之A車於乙，並於交付A車後，乙應每天探視甲之父母，協助其購物、打掃住所等事宜，乙欣然同意。惟甲並未依約將車交付乙，乙見甲並未實現當初承諾，而拒絕繼續探視甲之父母並為其購物、打掃。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲乙間成立附負擔之贈與契約
(B) 甲交付A車與乙探視甲之父母及購物打掃之義務有類似對價關係，所以甲得主張同時履行抗辯
(C) 乙無先履行之義務，而應由甲先履行其贈與之承諾
(D) 若甲交付該A車，甲在乙所負擔之限度內，負與出賣人同一擔保責任。於A車有重大瑕疵時，乙得解除契約，拒絕履行其負擔

答案：(B)

第26題（原第26題）

下列關於善意取得之敘述，何者錯誤？

(A) 受讓後，知悉讓與人無處分權時，仍得主張善意取得
(B) 拾得遺失物，不得主張善意取得
(C) 占有改定於受讓人受現實交付時，如為善意，得主張善意取得
(D) 民法第949條規定盜贓物之回復請求權，不以占有人已為善意取得，始得請求

答案：(D)

第27題（原第27題）

民法關於共有物管理之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 共有物之管理，共有人未以契約約定時，應以共有人逾三分之二及其應有部分合計逾三分之二之同意行之
(B) 共有物之簡易修繕、保存行為及改良行為，均得由各共有人單獨為之
(C) 共有人間關於不動產共有物管理之約定，非經登記，不得對抗應有部分之受讓人
(D) 共有人依民法規定之方法決定共有物之管理後，對共有人即不負損害賠償責任

答案：(C)

第28題（原第28題）

甲為擔保對乙之新臺幣（下同）600萬元債務，將自有200坪A地，設定普通抵押權於乙。嗣後，乙將上述600萬元債權中之200萬元讓與丙，並即通知甲。下列敘述，何者正確？

(A) 依抵押權之不可分性，丙取得A地200萬元之抵押權，依抵押權之從屬性，得對A地全部行使抵押權
(B) 依抵押權之從屬性，丙取得A地200萬元之抵押權，依抵押權之不可分性，得對A地全部行使抵押權
(C) 依抵押權之不可分性，丙取得A地200萬元之抵押權，亦得對A地全部行使抵押權
(D) 依抵押權之從屬性，丙取得A地200萬元之抵押權，亦得對A地全部行使抵押權

答案：(B)

第29題（原第29題）

抵押權人於聲請拍賣抵押物之情形，得於必要時，聲請併付拍賣抵押物以外之標的。下列敘述，何者正確？

(A) 土地所有人甲先為乙設定有效期限90年之普通地上權，乙並於該筆土地上建有別墅一棟。其後，甲又提供該筆土地為丙設定普通抵押權，則丙於強制執行程序中，得聲請法院將該別墅與土地併付拍賣
(B) 土地所有人甲於土地上建有房屋一棟以供自住，其後僅提供土地為乙設定普通抵押權，則乙於強制執行程序中，得聲請將該房屋併付拍賣，惟對於房屋之賣得價金，無優先受償權
(C) 土地所有人甲先為乙設定普通抵押權，其後再以該地為丙設定有效期限90年之普通地上權，丙並於該筆土地上建有別墅一棟。抵押權人乙實行抵押權時如受有影響，得請求法院除去該地上權，就丙所有之別墅得主張併付拍賣
(D) 土地所有人甲於土地上建有房屋一棟以供自住，其後僅提供土地為乙設定普通抵押權，為實行抵押權，當事人約定由抵押權人承受抵押物之所有權時，為避免法律關係複雜，乙得主張連同承受土地上房屋之所有權

答案：(C)

第30題（原第30題）

甲將其 A 地設定普通抵押權於乙，擔保自己對乙新臺幣 500 萬元之債務，乙將該債權讓與丙，並通知甲；若乙、丙雙方為債權讓與時，疏未提及抵押權，亦未為抵押權之移轉登記，則在乙讓與債權於丙之後，下列敘述何者正確？

(A) 抵押權歸屬於乙
(B) 抵押權歸屬於丙
(C) 抵押權因混同而消滅
(D) 抵押權因無所附麗而消滅

答案：(B)

第31題（原第31題）

債務人甲在其土地上依序為其債權人乙、丙、丁設定第一、二、三次序之普通抵押權，分別擔保新臺幣（下同）200 萬元、150 萬元、120 萬元之債權。乙將其第一次序之優先受償利益讓與丁，甲之土地拍賣所得價金為300萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 丙可受分配之金額為150萬元
(B) 乙可受分配之金額為120萬元
(C) 丁可受分配之金額為200萬元
(D) 乙可受分配之金額為80萬元

答案：(D)

第32題（原第32題）

甲有A地及其地上之B屋，其因欠債致A地遭債權人乙依強制執行程序查封拍賣，由丙拍定之。甲係基於何種法律關係利用丙之A地？

(A) 法定地上權
(B) 法定抵押權
(C) 法定不動產役權
(D) 租賃關係之推定

答案：(A)

第33題（原第33題）

甲將其所有市值新臺幣（下同）1000 萬元之 A 地移轉於乙，以擔保乙對甲之 1500 萬借款債權。惟因擔保不足，甲復請其友人丙提供市值800萬元之B地，擔保乙對甲之借款債權，並交付B地所有權狀於乙。嗣後，甲未依約對乙清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間所為之擔保行為，實務上認為係屬無效
(B) 甲未對乙清償債務，乙應取得甲之同意，始取得A地所有權
(C) 丙交付B地所有權狀於乙，實務上認為存在丙同意係就B地設定抵押權之意思
(D) 依共同抵押之法理，乙如同時拍賣或變賣A、B兩地，乙應先就B地賣得之價金受償

答案：(C)

第34題（原第34題）

關於公同共有關係之成立，下列敘述，何者錯誤？

(A) 數人繼承遺產，於分割遺產前，各繼承人對於遺產全部之關係
(B) 無限公司股東對公司全部資產與負債之關係
(C) 合夥人對合夥財產之關係
(D) 未經登記之祭祀公業之派下員對祭祀公業財產之關係

答案：(B)

第35題（原第35題）

區分所有權人甲居住於住宅專用大廈中，經常邀請非住戶之不特定人士頻繁進出從事祭拜活動，發出聲響已達妨害其他住戶安寧及居住品質之程度，且甲更於大廈住戶共用之頂樓平台設置大型祭壇。同樓層鄰居乙係向區分所有權人丙承租之住戶，深感生活受到嚴重干擾，乙擬請求法院排除甲之干擾侵害。下列敘述，何者正確？

(A) 乙非區分所有權人，原則上不得以自己名義訴請法院排除噪音侵害
(B) 縱甲行使自己專有部分之權利，祭拜活動仍不得有妨害大廈之正常使用及違反區分所有權人共同利益之行為
(C) 大廈住戶共用之頂樓平台，得由過半數之區分所有權人同意，供甲專用
(D) 大廈住戶共用之頂樓平台，縱依區分所有人全體同意約定由甲使用，亦非法律所許

答案：(B)

第36題（原第36題）

下列關於代筆遺囑見證人之敘述，何者正確？

(A) 未成年人不得為見證人
(B) 至少須有2人以上
(C) 見證人應為遺囑人之繼承人
(D) 見證人應向法院登記

答案：(A)

第37題（原第37題）

甲、乙於民國100年底結婚後，因感情不睦協議離婚，並請證人丙、丁於離婚協議書上簽名，但其中證人丁僅透過甲之轉述而聽說乙同意離婚，並未親自見聞乙離婚之意思。甲、乙皆善意無過失相信他們已完成法律之形式要件，遂前往戶政事務所辦理離婚登記完畢。一年後，甲與戊結婚，戊因甲之戶籍謄本上離婚記事，確信甲已離婚，但並不清楚甲、乙之離婚過程。有關甲、乙離婚及甲、戊結婚之效力，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙之離婚無效
(B) 甲、乙之婚姻，自甲、戊婚姻成立之日起，視為消滅
(C) 甲、戊之婚姻為重婚，其結婚無效
(D) 甲、乙之婚姻消滅後，乙得向甲請求損害賠償

答案：(C)

第38題（原第38題）

甲、乙為夫妻，婚後生下女丙、子丁。丙、丁皆成年後，甲罹患失智症，乙決定將其送至 A 安養機構，該機構中負責照顧甲之護士戊對其照顧甚為細心。由於甲之狀況持續惡化，乙、丙、丁討論是否應為其聲請監護宣告。倘若甲別無其他親屬，下列關於監護宣告之敘述，何者正確？

(A) 倘若乙、丙皆反對，丁不得自行向法院聲請對甲為監護之宣告
(B) 甲受監護宣告後，其法定監護人依法定順序為配偶乙
(C) 倘若乙、丙、丁皆同意，法院得選任戊擔任甲受監護宣告後之監護人
(D) 甲受監護宣告後，不得為遺囑

答案：(D)

第39題（原第39題）

下列關於甲男、乙女於婚後所訂立之契約，何者非自契約訂立時發生效力？

(A) 甲男、乙女與丙子訂立收養契約，並經法院之認可
(B) 甲男、乙女訂立分別財產制之契約，並於法院登記
(C) 甲男、乙女訂立離婚之書面契約，並至戶政機關登記
(D) 甲男、乙女訂立家庭生活費用分擔之契約，並至法院公證

答案：(C)

第40題（原第40題）

下列關於遺產分割之敘述，何者錯誤？

(A) 在遺產未分割前，屬於全體繼承人公同共有，各繼承人對遺產無單獨處分權
(B) 被繼承人得以遺囑託他人代為指定遺產分割之方法
(C) 以遺囑禁止遺產之分割者，其禁止之效力，以10年為限。逾越10年期限，該遺囑無效
(D) 共同繼承人未保留胎兒之應繼分而分割遺產時，該分割無效

答案：(C)

第41題（原第41題）

關於婚後財產之計算，下列敘述，何者錯誤？

(A) 夫或妻以其婚後財產清償其婚前債務者，應納入現存之婚後財產計算
(B) 夫或妻以其婚後取得之慰撫金清償其婚姻關係中所負債務者，應納入現存之婚後財產計算
(C) 夫或妻以其改用法定財產制前所取得之薪資清償其婚姻關係中所負債務者，應納入婚姻關係存續中所負債務計算
(D) 夫或妻以其婚前財產清償其婚姻關係中所負債務者，應納入婚姻關係存續中所負債務計算

答案：(B)

第42題（原第42題）

甲男已喪偶，有乙與丙兩子。戊女已喪偶，有二女丁、己。乙與丁女結婚，丙未婚。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲得與丁之母戊結婚
(B) 丙得與己結婚
(C) 乙死後，丙不得與丁結婚
(D) 乙與丁離婚後，甲不得與丁結婚

答案：(C)

第43題（原第43題）

甲男乙女為夫妻，兩人未約定夫妻財產制，婚後甲與丙女有婚外情，乙至為傷痛，並向法院訴請與甲離婚。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲不得向乙請求贍養費
(B) 甲不得向乙請求剩餘財產分配
(C) 乙得向甲請求損害賠償
(D) 甲離婚後與丙結婚，乙不得限制之

答案：(B)

第44題（原第44題）

甲男與乙女為夫妻，婚後乙與丙男有婚外情，並生子丁。下列敘述，何者正確？

(A) 丁推定為丙之婚生子
(B) 丁視為甲之婚生子
(C) 丙得提否認丁為甲婚生子之訴
(D) 婚生否認之訴之除斥期間經過後，丙得收養丁

答案：(D)

第45題（原第45題）

下列關於扶養義務之敘述，何者錯誤？

(A) 負扶養義務者有數人，而其順序及親等同一時，應按人數平均分擔義務
(B) 夫妻互負扶養義務，其負扶養義務之順序，與直系血親卑親屬同屬第一順序
(C) 夫妻離婚後，未行使負擔未成年子女權利義務之一方，仍須對該子女負扶養義務
(D) 子女因負擔對父母之扶養義務，而不能維持自己生活者，得減輕其義務

答案：(A)

第46題（原第46題）

下列關於拋棄繼承之敘述，何者正確？

(A) 未滿七歲之繼承人為拋棄繼承時，應由其法定代理人代理之
(B) 拋棄繼承之效力，自法院收到繼承人之書面表示日起生效
(C) 繼承人對繼承權得為一部之拋棄
(D) 拋棄繼承得附條件與期限

答案：(A)

第47題（原第47題）

被繼承人甲死亡時，有價值新臺幣（下同）30萬元之黃金，對丁有債務50萬元尚未清償。甲之繼承人為其子女乙、丙。下列何種情形，乙不得主張有限責任之利益？

(A) 乙對甲長期不聞不問，甲生前曾表示乙不得繼承
(B) 乙趁丙、丁不注意，自行開啟甲之保險箱，取出黃金隱匿於自己家中
(C) 乙變賣黃金欲清償對丁之債務，但出售時黃金價格下跌，僅賣得25萬元
(D) 乙、丙將黃金變賣獲得30萬元價金後，每人分得15萬元

答案：(B)

第48題（原第48題）

關於父母對未成年子女之法定代理權及財產管理權，下列敘述，何者錯誤？

(A) 養父母均死亡時，本生父母即回復其對未成年子女之法定代理權
(B) 父母對未成年子女之法定代理權，原則上屬於共同代理
(C) 未成年子女於春節時所收到之紅包，父母對其有管理使用收益之權
(D) 父母濫用其對於未成年子女之財產管理權時，法院得為子女之利益宣告停止其財產管理權之行使

答案：(A)

第49題（原第49題）

單親父甲育有子女乙、丙、丁。甲死亡時，留下現金新臺幣（下同）120萬元，並無遺囑。甲生前，乙曾向甲借貸40萬元，且全數尚未清償，丙曾向甲借貸50萬元，且全數尚未清償。於遺產分割時，乙、丙、丁各可取得多少遺產？

(A) 乙40萬元，丙40萬元，丁40萬元
(B) 乙70萬元，丙70萬元，丁70萬元
(C) 乙30萬元，丙20萬元，丁70萬元
(D) 乙40萬元，丙30萬元，丁50萬元

答案：(C)

第50題（原第50題）

甲乙結婚後育有一子丙，平日由甲之母丁照顧。嗣後甲乙協議離婚，約定由乙對未成年丙行使親權。關於對丙之親權行使及會面交往，下列敘述，何者錯誤？

(A) 現行法未明定丁得請求與丙會面交往
(B) 甲乙既然約定由乙對丙行使親權，則甲無須負擔扶養義務
(C) 甲乙間關於甲與丙會面交往之約定，日後仍有可能請求法院變更之
(D) 乙日後擬將丙出養給戊時，仍須取得甲之同意

答案：(B)
